

SITI NUR HIDAYAH BINTI ABD. RAHIM

LWN.

SYED ARIFF BIN SYED ABDUL RAHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 18 Ogos 2020 bersamaan 28 Zulhijjah 1441H]

[Kes Permohonan No. : 10000-085-0109-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan – Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili.

**Peguam Syarie Responden : Pn. Suziyani Binti Mat Jusoh daripada
Tetuan Suziyani & Associates.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan semakan terhadap Perintah Interim Hadhanah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara bertarikh 20/2/2019 bagi kes Permohonan No. : 10100-038-0053-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 7/10/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan semakan.

[2] Pada pendengaran hari ini 18/8/2020, Pemohon telah memohon secara lisan untuk menarik balik permohonan ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa permohonan lisan penarikan balik permohonan ini dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes ini oleh Pihak Responden dengan kos prosiding diawardkan kepada Pihak Responden.

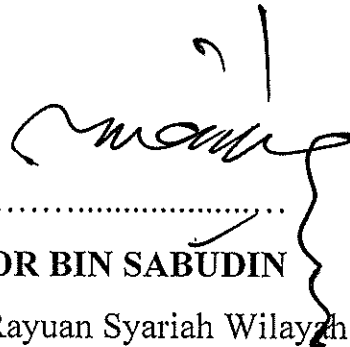
[4] Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Pihak Pemohon dengan kos prosiding diawardkan kepada Pihak Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan lisan oleh Pihak Pemohon dan pendirian Pihak Responden, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

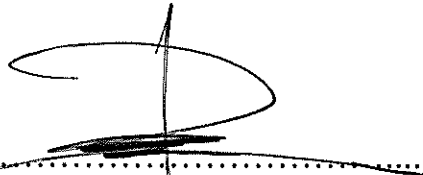
1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Permohonan No. : 10000-085-0109-2019** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Permohonan Pemohon adalah **DIBATALKAN**.
3. Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 2,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

